

L'autonomia condizionata degli enti nel definire il proprio impianto tariffario. Vietato stabilire tariffe sproporzionate

CUP E LIMITI ALL'AUTONOMIA COMUNALE IN MATERIA DI TARIFFE La **sentenza n. 2715 del 18 settembre 2025 del TAR Sicilia – Sez. Catania** affronta la questione della corretta determinazione delle tariffe del **Canone Unico Patrimoniale (CUP)** da parte dei Comuni. Il caso nasce da una delibera di Giunta con cui un Comune siciliano aveva fissato la **tariffa base del CUP a 150 €/mq per il 2024**, importo nettamente superiore alla **tariffa standard di 40 €/mq** indicata dal legislatore (art. 1, comma 826, L. 160/2019) per i Comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti. La ricorrente ha denunciato la delibera come **abnorme, irragionevole, sproporzionata e discriminatoria**, contestando che l'Ente avesse ignorato i parametri legislativi e motivato la scelta solo in riferimento al principio di **invarianza di gettito** (comma 817 L. 160/2019). Il TAR, richiamando anche precedenti della **CGA Sicilia** e la **Corte Costituzionale (sent. n. 435/2001)**, ha stabilito che:

- la **tariffa standard prevista dal legislatore**, pur non essendo vincolante, costituisce un **parametro oggettivo di ragionevolezza**;
- l'autonomia regolamentare dei Comuni (art. 52 D.Lgs 446/1997) non è illimitata, ma trova confini nella **discrezionalità tecnica**, che impedisce di adottare scelte arbitrarie;
- il principio di invarianza di gettito non consente di fissare tariffe sproporzionate rispetto al parametro legale;
- l'adozione di una tariffa tripla rispetto a quella prevista dalla legge è **manifestamente irragionevole**.

La sentenza ribadisce dunque che i Comuni possono incrementare le proprie entrate e modulare le tariffe CUP, ma solo **nel rispetto di principi di ragionevolezza, proporzionalità e gradualità**, tenendo conto sia del beneficio economico per il concessionario sia del sacrificio imposto alla collettività. In sintesi: l'autonomia finanziaria degli enti locali è garantita dall'art. 119 Cost., ma deve sempre rimanere entro limiti che impediscano arbitrii e sproporzioni tariffarie.

Allegati



Allegato

